

DIA 16

PRELIMINARES RAIZ

DESENVOLVA AS TESES DE PRELIMINAR ABAIXO. O QUE VOCE ALEGARIA CASO...

a) Chegasse reclamação trabalhista contra João, seu cliente, que contratou a empresa CONSTRUPOOLS para a construção de uma piscina em sua casa de praia. A empresa, por sua vez, já possuía equipe pronta para a obra e deu início à construção. No entanto, passando por comprovadas dificuldades financeiras, apesar de receber o valor de João, não efetuou o repasse a seus empregados, pelo que os mesmos ingressaram com reclamação trabalhista contra CONSTRUPOOLS e João;

HÁ ILEGITIMIDADE DA JOÃO PORQUE NÃO TEM RESPONSABILIDADE PELOS CRÉDITOS TRABALHISTAS DO RECLAMANTE, POIS É O DONO DA OBRA, PELO QUE REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 337 IX DO CPC, OJ SDI1 191, TST.

b) Chegasse reclamação trabalhista contra a empresa SATEONLINE Ltda., sua cliente, que resolveu adquirir a empresa PINTACOR pertencente ao grupo econômico EDSON QUEIROGA, cuja responsabilidade para com os empregados do grupo é solidária. Ao ser realizada auditoria em todas as empresas do grupo, constatou-se sua idoneidade financeira. No entanto, logo após a aquisição, por motivos de força maior devidamente comprovados, uma das empresas do grupo passou por dificuldades financeiras, tendo os empregados desta, ingressado com reclamações trabalhistas contra o grupo e, solidariamente, contra a empresa SATEONLINE Ltda. com base nos arts. 10 e 448 da CLT;

c) Chegasse reclamação trabalhista de Dona Redonda contra o Município de Saramandaia, seu cliente, após ter sido contratada mediante concurso público como merendeira temporária para atender a excepcional interesse público na distribuição de merenda escolar, já que o concurso para provimento do cargo efetivo estava suspenso por liminar, requerendo o desvirtuamento da contratação e os direitos trabalhistas daí advindos;

d) Chegasse sentença de Juiz do Trabalho condenando seu cliente a pagar contribuição previdenciária sobre todo o período trabalhado, inclusive sobre os salários pagos ao empregado durante a vigência do contrato de trabalho;

e) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado o não pagamento de duas horas extras diárias por extrapolar a oitava trabalhada, pagamento do 13º salário do ano de 2014, adicional de horas noturnas das 22h às 5h da manhã do dia seguinte e, conseqüentemente, o pedido de pagamento das duas horas extras com adicional de 50% e adicional de horas noturnas de 20% sobre as horas diurnas. Pedidos liquidados;

f) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016 requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40% e dano moral. Pedidos liquidados;

g) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016 requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40%. Ao receber o cliente (empregador) em seu escritório de advocacia, este informou a você que fora feito acordo dando ampla e geral quitação em comissão de conciliação previa, sem qualquer ressalva. Pedidos liquidados;

h) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016, requerendo o pagamento das comissões sobre as vendas realizadas durante todo o período. Sabe-se que o empregado aderiu ao PDV previsto em CCT, sem ressalva, em que além do pagamento de todas as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, o empregado recebeu cinco meses de salários a título de adesão voluntária ao programa de demissão. Pedidos liquidados;

FAÇA OS CÁLCULOS ABAIXO:

CÁLCULO 13

ADM: **17.05.2020**
NOT. DEM: **01.09.2023**
SALDO DE SALÁRIOS:
AVISO PRÉVIO:
FIM DO CONTRATO:
13º SALÁRIO:
FÉRIAS:

DIA 17

PRELIMINARES RAIZ

DESENVOLVA AS TESES DE PRELIMINAR ABAIXO. O QUE VOCE ALEGARIA CASO...

i) Chegasse em seu escritório sentença que reconheceu a revelia e a confissão ficta do empregador após sua citação por edital por ter comprovadamente criado obstáculos e embaraços citação/notificação nos termos do parágrafo primeiro do art. 841 da CLT. A sentença reconheceu a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016 condenando o empregador no pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 2016 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40%. À causa foi dado o valor de R\$ 35.000,00. Pedidos liquidados;

HÁ NULIDADE DE CITAÇÃO PORQUE A CITAÇÃO FOI FEITA POR EDITAL, POIS NÃO É POSSÍVEL A CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO, PELO QUE REQUER O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO E A CONDENAÇÃO DO RECLAMANTE EM CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO ART. 337 I CPC, ART. 852-B, PARAGRAFO 1º DA CLT.

j) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016 requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40% com audiência marcada para o dia 22.01.2017. Ao conversar com seu cliente, o empregador, este comunicou que não havia sido a primeira reclamação trabalhista: em 2016, o reclamante já havia ingressado com idêntica reclamação trabalhista que agora está no TRT aguardando o julgamento do recurso ordinário. Pedidos liquidados;

k) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista requerendo dano moral em virtude de o empregador ter humilhado o empregado na frente de colegas de trabalho e clientes após ter derrubado todos os pratos postos em uma mesa de restaurante no qual o empregado era garçom, no valor de R\$ 60.000,00. Ao conversar com seu cliente, o empregador, este lhe informou que anos antes havia feito acordo judicial com ampla e geral quitação com o mesmo empregado em reclamação trabalhista em que este pedia vínculo empregatício como garçom e todas as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias;

l) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2015 e demissão sem justa causa em 03.03.2016, requerendo o pagamento de aviso prévio de 30 dias, R\$ 880,00, férias proporcionais 10/12 + 1/3 2015-2016, R\$ 977,00, décimo terceiro proporcional 6/12 de 2015, R\$ 440,00, décimo terceiro proporcional 4/12 de 2016, R\$ 293,00, saldo de salários de três dias, R\$ 88,00, depósitos de FGTS do período, R\$ 810,00, e indenização de R\$ 40% sobre os depósitos de FGTS, R\$ 324,00, deu-se à causa o valor de R\$ 100.000,00;

m) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016, requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, saldo de salários de três dias, depósitos de FGTS e indenização de 40%, deu-se à causa o valor de R\$ 20.000,00;

n) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão, sem justa causa, em 03.03.2016, requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS, indenização de 40% e benefício da justiça gratuita. O reclamante afirmou que fora contratado como executivo de empresa multinacional aqui no Brasil, com salário compatível com o cargo e que já arrumou novo emprego equivalente. Pedidos liquidados;

o) A empresa Suvaco de Cobra Ltda. ingressasse com reclamação trabalhista contra seu ex-empregado Chico da Fedorenta, distribuída para a 32ª Vara do Trabalho de Fortaleza-CE em 22.06.16 cobrando dano material, pois ao dirigir os veículos da empresa o fazia em alta velocidade vindo a empresa a pagar diversas multas de trânsito.

Sabe-se que Chico foi despedido por justa causa por desrespeitar as ordens da empresa que eram de dirigir dentro dos limites de velocidade. Em 22.07.17, Chico da Fedorenta ingressou com reclamação trabalhista pleiteando a nulidade da dispensa com justa causa, reconhecimento da dispensa sem justa causa e pagamento de todas as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, distribuída para a 23ª Vara do Trabalho da mesma cidade;

p) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016, requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40%, assinada por advogado sem procuração nos autos. Pedidos liquidados;

q) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista proposta em 23.02.2017 em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016, requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40%. Sabe-se que em 30.09.15 a mesma reclamação havia sido proposta, mas foi arquivada porque o reclamante não compareceu à audiência inaugural e que no dia seguinte ao arquivamento da primeira, foi proposta uma segunda, em idênticos termos, mas igualmente arquivada pelo mesmo motivo em 15.12.2016. Pedidos liquidados;

FAÇA OS CÁLCULOS ABAIXO:

CÁLCULO 14

ADM: **08.01.2018**

NOT. DEM: **20.02.2024**

SALDO DE SALÁRIOS:

AVISO PRÉVIO:

FIM DO CONTRATO:

13º SALÁRIO:

FÉRIAS:



CHIBATA DE PRESCRIÇÃO

1) FÓRMULA MÁGICA PARA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL / PARCIAL

Há prescrição quinquenal (parcial) porque os direitos anteriores à _____ estão prescritos, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

2) FÓRMULA MÁGICA PARA PRESCRIÇÃO BIENAL

Há prescrição bienal porque o contrato foi extinto no dia _____, pois o reclamante tinha até _____ para ingressar com a reclamação, mas só ingressou com a ação no dia _____, portanto mais de 02 anos após a rescisão do contrato, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito pela prescrição bienal, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

Com base nas FÓRMULAS MÁGICAS acima, desenvolva as teses abaixo:

1) Reclamação trabalhista proposta em 23.02.2019 reclamando direitos trabalhistas oriundos do extinto contrato de trabalho que se iniciou em 13.03.2010 e findou em 22.07.2018;

2) Reclamação trabalhista proposta em 03.03.2019 reclamando direitos trabalhistas oriundos do extinto contrato de trabalho que se iniciou em 02.09.2011 e findou em 28.11.2015;

3) Reclamação trabalhista proposta em 13.07.2017 reclamando direitos trabalhistas oriundos de alteração contratual ocorrida em 30.09.10;

4) Reclamação trabalhista proposta em 30.09.2018 reclamando direitos trabalhistas oriundos do extinto contrato de trabalho que se iniciou em 14.05.2012 e findou em 22.07.2015.

5) Inquérito judicial para apuração de falta grave proposto em 01.09.2019 requerendo a apuração da falta cometida por dirigente sindical suspenso no dia 15.07.2019;

6) Sentença trabalhista afastando a prescrição quinquenal porque não alegada na contestação, mas alegada nas razões finais ou alegações finais.

7) Sentença trabalhista afastando a prescrição bienal porque não alegada em contestação, mas alegada apenas no recurso ordinário.

]

FAÇA OS CÁLCULOS ABAIXO:

CÁLCULO 15

ADM: **14.06.2021**

NOT. DEM: **29.07.2023**

SALDO DE SALÁRIOS:

AVISO PRÉVIO:

FIM DO CONTRATO:

13º SALÁRIO:

FÉRIAS:

DIA 19

CHIBATA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

1) Que ao recurso foi negado seguimento porque interposto um dia após o prazo, pois o último dia caiu no feriado nacional;

Há tempestividade do recurso porque houve feriado nacional, pois o feriado suspendeu o prazo do recurso prorrogando-o para o dia útil seguinte, pelo que o recurso deve ser admitido por ser tempestivo, nos termos do art. 775 da CLT.

2) Que ao recurso foi interposto no 15º dia após a publicação da decisão;

3) Que ao recurso foi dado seguimento. Sabe-se que o recorrente, ainda em audiência, foi intimado para comparecer à próxima audiência para prolação (leitura) da sentença. Na data marcada, o recorrente não compareceu. 15 dias após a audiência, foi publicada a decisão no DOJT e no terceiro dia foi protocolizado o recurso a que foi negado seguimento.

4) Que ao recurso foi negado seguimento por intempestividade. Sabe-se que a decisão foi publicada dia 22.06.21 e que no quinto dia do prazo foram interpostos embargos de declaração para sanar contradição no julgado. Publicada a decisão que acolheu os embargos no dia 22.07.21. No dia 27.07.21, foi protocolizado o recurso a que foi negado seguimento uma vez que o prazo final teria acontecido dia 30.06.21. Considere todos os dias como sendo úteis.

5) Que ao recurso foi dado seguimento por tempestivo. Sabe-se porque interposto um dia após o prazo, pois o último dia caiu no feriado estadual. O recurso foi interposto sem a juntada de qualquer documento.

6) Que após a interposição do recurso, foi constatada que a procuração do advogado, outorgada pela sociedade empresária, não continha a qualificação de seu representante legal;

7) Que após a interposição do recurso, foi constatada que não havia procuração do advogado subscritor do recurso nos autos;

FAÇA OS CÁLCULOS ABAIXO:

CÁLCULO 16

ADM: **20.10.2022**

NOT. DEM: **20.08.2023**

SALDO DE SALÁRIOS:

AVISO PRÉVIO:

FIM DO CONTRATO:

13º SALÁRIO:

FÉRIAS: